

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

zawarta w Żorach, w dniu 2026.06.25 pomiędzy:

EXTRAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (44-240) przy ulicy Wygoda 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294931, NIP 5342375148, REGON 141217747, reprezentowaną przy zawarciu niniejszej umowy przez Pana Andrzeja Pruszyńskiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „**Ujawniającym**”

a

Magurit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach (43-365) przy ul. Cmentarna 22, zarejestrowaną pod KRS. 0001083329, NIP 9372758181, REGON 527520622 reprezentowaną przy zawarciu niniejszej umowy przez Pana Pawła Skiścima, zwanym dalej „**Otrzymującym**”

łącznie zwanymi „**Stronami**”.

Preambuła

1. **Zważywszy, że** Strony podjęły współpracę w przedmiocie wytworzenia narzędzi analityki efektywności zużycia materiałów i możliwości optymalizacji („**Współpraca**”);
2. **Zważywszy, że** w związku z powyższym Ujawniający zgadza się ujawnić Otrzymującemu niektóre informacje o charakterze poufnym w celu realizacji Współpracy, a ich bezprawne wykorzystanie lub ujawnienie może spowodować nieodwracalną szkodę dla Ujawniającego, czemu Strony chciałyby zapobiec,
Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę o zachowaniu poufności („**Umowa**”).

§ 1 [Definicja]

1. Strony zgodnie przyjmują, że **Informacje Poufne** - oznaczają informacje w dowolnej postaci, w tym, lecz nie ograniczając do wszystkich informacji w formie ustnej, pisemnej i cyfrowej (a także informacji zdobytych drogą obserwacji) dotyczących w szczególności działalności Ujawniającego, finansów lub firmy, w tym, lecz nie ograniczając do wszelkich informacji dotyczących sprawozdań finansowych Ujawniającego, analiz, budżetu, prognoz, ocen (w tym przewidywany poziom zapotrzebowania), projektów, procesów, produktów (w tym, w przypadku procesów lub produktów o charakterze specyficznym, informacji dotyczących receptury, składu, metod wytwarzania, potencjalnego wykorzystania lub innych cech natury technicznej lub naukowej), działalności, planów, programów, zakładów, tajemnic handlowych, wytwarzania, zamawiania i wykorzystywania surowców, marketingu, badań i rozwoju, technologii, sprzętu i innych aktywów, próbek, prototypów, rysunków, kalkulacji, kompilacji, danych, baz danych, *know-how*, koncepcji, własności intelektualnej, kosztów, zysków, sprzedaży, list klientów, wymagań klientów, wewnętrznie opracowanych metod pozyskiwania klientów, charakterystyki i innych faktów odnoszących się do klientów istniejących lub potencjalnych, planowanych działań marketingowych, reklamowych i wszystkich informacji z tym związanych, ustaleń z klientami lub dostawcami, cenników, faktur, raportów ilościowych, raportów dotyczących zapewnienia jakości, a także ewentualnych elementów nabytych i zbytych, otrzymanych od Ujawniającego, jego przedstawicieli lub strony trzeciej na polecenie Ujawniającego.
2. Jako Informacje Poufne Strony uznają także rodzaje informacji określone w § 1 ust. 1 powyżej, które znajdują się w posiadaniu Ujawniającego, ale dotyczą lub zostały przekazane przez klientów Ujawniającego, lub inne podmioty współpracujące z Ujawniającym.

§ 2 [Oświadczenia Stron]

1. Otrzymujący może wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w trakcie i w celu Współpracy gospodarczej z Ujawniającym.

2. Otrzymujący gwarantuje, że dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami i procedurami ochronnymi w celu zachowania poufności oraz uniemożliwienia bezprawnego wykorzystania lub ujawnienia Informacji Poufnych przez swoich pracowników i osoby, którym Informacje Poufne zostały ujawnione w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

§ 3 [Zakaz ujawniania Informacji Poufnych]

Otrzymujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, a w szczególności do:

1. nieujawniania, nieprzekazywania i nieudostępniania Informacji Poufnych podmiotom trzecim, z uwzględnieniem postanowień § 4;
2. niewykorzystywania przekazanych Informacji Poufnych do jakichkolwiek innych celów poza celami określonymi w § 2 ust. 1;
3. podjęcia wszelkich odpowiednich wysiłków i wszelkich środków ostrożności w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed nieuprawnionym wykorzystaniem, w szczególności określonym w pkt 1 i 2 powyżej;
4. zagwarantowania Ujawniającemu, że wszelkie uzyskane Informacje Poufne pozostaną własnością Ujawniającego lub podmiotów, od których pochodzą.

§ 4 [Dozwolone ujawnianie Informacji Poufnych]

Strony przyjmują, że obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania do następujących informacji:

1. na których ujawnienie Otrzymujący uzyskał wyraźną pisemną zgodę Ujawniającego,
2. uzyskanych od Ujawniającego z wyraźnym, pisemnym zastrzeżeniem braku poufności,
3. ogólnie dostępnych w momencie ich ujawnienia, w szczególności danych ujawnionych w jawnych rejestrach,
4. należących do wiadomości publicznej lub takich, które stały się częścią informacji publicznej, lecz nie jako wynik niezgodnego z prawem ich ujawnienia przez Otrzymującego,
5. znanych Otrzymującemu przed otrzymaniem od Ujawniającego lub znajdujących się w jego posiadaniu zgodnie z prawem bez obowiązku zachowania poufności, co Otrzymujący jest w stanie udowodnić;
6. objętych obowiązkiem ich ujawnienia na podstawie prawa, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku przekazanie poprzedzić musi notyfikacja Ujawniającemu z podaniem podstawy prawnej takiego ujawnienia i organu, któremu informacje zostaną przekazane.
7. ujawnianych przez Otrzymującego swoim pracownikom wyłącznie w celu wskazanym w § 2 ust. 1, co nie wyłącza obowiązku dalszej ochrony takich informacji zgodnie z Umową.

§ 5 [Kopiowanie i zwrot przekazanych materiałów]

1. Otrzymujący, jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w § 2 ust. 1, jest upoważniony do powielania dokumentów lub innych materiałów dostarczonych przez Ujawniającego, zawierających Informacje Poufne.
2. Z chwilą zakończenia Współpracy lub na uprzednie życzenie Ujawniającego, Otrzymujący zwróci Ujawniającemu wszelkie dokumenty i materiały (w tym w postaci elektronicznej) zawierające Informacje Poufne lub zniszczy je, gdyby zwrot nie był możliwy, a nadto zniszczy dokumenty, które opracował, a które zawierają lub wskazują na jakiejkolwiek Informacje Poufne, poza jedną kopią, którą zachowa jedynie do czasu ustalenia swoich bieżących praw i zobowiązań związanych z Informacjami Poufnymi.

§ 6 [Kara umowna]

1. W przypadku naruszenia przez Otrzymującego postanowień niniejszej Umowy, w szczególności w przypadku ujawnienia przez Otrzymującego Informacji Poufnych, Otrzymujący zapłaci Ujawniającemu karę umowną w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), za każde naruszenie.
2. Zastrzeżenie w ust. 1 kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Ujawniającego odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżoną karę.

§ 7 [Obowiązywanie umowy]

Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony i obowiązuje do czasu zakończenia Współpracy Stron. Otrzymujący zobowiązany jest do ochrony Informacji Poufnych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez 2 lata po jej wygaśnięciu.

§8 [Ochrona danych osobowych]

1. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

2. Każdy ze Stron oświadcza, że osoby posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

3. Każda ze Stron oświadcza, że dopełni w imieniu drugiej Strony obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO w stosunku do osób, których dane przekaże w celu realizacji niniejszej Umowy. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1.

4. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystąpi konieczność przetwarzania innych danych osobowych, Strony podpiszą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, w której określą m.in. przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron.

§ 9 [Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa polskiego.
3. Wszelkie spory między Stronami dotyczące Umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Ujawniającego.
4. Otrzymujący nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Ujawniającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

UJAWNIAJĄCY

OTRZYMUJĄCY



Załącznik nr 1

KLAUZULA DLA KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW ICH PRACOWNIKÓW /
WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 oraz art.14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : EXTRAL Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach, ul. Wygoda 2, 44-240 Żory, KRS: 0000294931, NIP: 534 2375148, REGON: 141217747.
2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: ido@extral.com
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, stanowiska, nr telefonu, adresu email, przetwarzane będą w celach:
 - A. realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO oraz art.6. ust.1. lit.f RODO,
 - B. Nawiązywania relacji biznesowych w tym podpisywania umów z administratorem i ich realizacji oraz pełnienie funkcji członka organu zarządzającego, pełnomocnika, prokurenta, osoby do kontaktu na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO
 - C. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy jaka wiąże administratora oraz w celu wypełniania zadań Pani/Pana pracodawcy oraz administratora w związku z realizacją zadania, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 - D. wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO,
 - E. dochodzenia roszczeń bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
 - F. marketingowych na podstawie prawnego interesu Administratora bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
 - G. statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
 - H. realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
 - I. podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędowi skarbowym, bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędowi celnym, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: zgodny z ustawą o rachunkowości, do czasu przedawnienia roszczeń, do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
11. Dane pozyskaliśmy od Pani/Pana pracodawcy oraz dostępnych źródeł jakim jest KRS, CEiDG.